

1504146-39.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

JOÃO VICTOR SOARES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 18 de fevereiro de 2022, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504146-39.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504146-39.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

JOÃO VICTOR SOARES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta de 11h48min, na Rua Samuel Khuri, altura do numeral 206, nesta capital, agindo em concurso de agentes com pessoa desconhecida, subtraiu para ele, mediante grave ameaça de morte exercida com simulacro do emprego de arma de fogo contra a vítima Douglas, maços de cigarro, isqueiros e barbeadores, todos avaliados em R\$ 23.632,36, e um aparelho celular pertencentes à empresa Souza Cruz. Boletim de ocorrência (fls. 03/07, 26/30, 130/134). Auto de reconhecimento de pessoa (fls. 25).

Folha de antecedentes e certidões (fls. 34/38, 70/74 e 31/33, 67/69).

Recebida a denúncia (fls. 60/61). O réu foi citado (fls. 75).

Apresentada defesa prévia em favor do réu (fls. 79).

Ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência (fls. 81, 84/85 e 121/122).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e foi interrogado o réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu que seja julgada procedente a ação penal, nos termos da peça exordial, devendo ser fixada a pena acima do piso legal e o regime inicial fechado para o cumprimento da privativa de liberdade, por ser o réu reincidente específico.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fulcro no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no piso legal; o regime inicial de cumprimento da pena mais brando possível; e, por fim, que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade. É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade do roubo restaram comprovadas nos autos e a prova produzida incrimina o réu.

Douglas, a vítima, disse reconhecer o número 2 (réu era o número 1). Eles estão bem diferentes. O mais parecido é o número 2. A roupa diferente, a feição diferente. Estava parado na via, foi ver o número do cliente na nota, para ligar, o fox vermelho passou, parou na frente da fiorino e o carona desceu e foi na janela, simulou que estava armado, mandou não tentar nada. Ele falou que era ladrão de Souza Cruz, que era para abrir o baú e não tentar nada. Deu a macro para fazer a abertura do baú. O que estava no meio foi até o final do carro. Não foi ele quem rendeu, Foi o comparsa. Ele colocou o carro atrás da fiorino e fizeram o transbordo da carga. Viu nitidamente a cara dele, era o que dirigia o fox. Olhou bem para a cara dele. Mandaram sair fora e chegou a rocam. A rocam pegou um deles com o celular do declarante, é o que está preso. Levaram bastante carga, Levaram 23 mil e pouco. 3 195 carteiras de cigarro. O réu foi preso na rua de trás do ocorrido. Estava a pé. A rocam deu apoio. Pegaram na rua, ele estava atrás da viatura, reconheceu o celular. Reconheceu a pessoa que foi presa, era o que dirigia o fox vermelho e fez o transbordo. A carga não foi recuperada. O fox vermelho não foi localizado no dia do ocorrido. Foi roubado por duas pessoas. A pessoa que foi presa era o motorista do fox. Ele desembarcou para fazer o trasbordo. Os dois roubadores fizeram o transbordo juntos. A câmera da Fiorino fica dentro do baú, de frente para quem abre o baú. Quem tirou a carga aparece na câmera. O rapaz foi preso nem 10 minutos após o roubo. Uma viatura ficou com o réu no local e outros policiais foram buscar o declarante. O rapaz correu quando viu a viatura. Reconheceu o rapaz sem nenhuma dúvida. Ele estava sem camiseta, a mesma bermuda, até a cueca era a mesa do assalto, dava para ver. No DP fez reconhecimento em uma sala, com outras pessoas, por trás do vidro, Tinha mais duas pessoas além dele. Não teve nenhuma dúvida. O que rendeu pegou o celular da empresa que estava no colo do declarante. Desbloqueou seu celular na frente dos policiais. Era o celular da empresa. O celular foi devolvido na mesma hora. Na delegacia mencionou o celular.

Israel, policial militar, reconheceu o réu em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Relatou que estava em patrulhamento com o parceiro quando caiu na rede de rádio roubo em andamento, não lembra o local exato. Em patrulhamento no sentido ao local do roubo se deparou com o réu correndo em uma via. As características tinham sido jogadas na rede, voltou com a viatura e foi atrás dele. Ele entrou em uma viela e na casa de uma senhora que franqueou a entrada. Ele estava com pertences que pertenciam à vítima. A vítima reconheceu ele e o celular da Souza Cruz, da vítima, que estava com ele. A vítima falou que tinha mais um indivíduo na abordagem. Eles fizeram o transbordo da carga da empresa e levaram em outro carro. O réu ficou a pé e saiu correndo, próximo ao local dos fatos.

Jonathan, policial militar, reconheceu o réu em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Estava em patrulhamento de rotina quando aiú na rede radio o roubo de carga da Souza Cruz. Estava havendo o transbordo da carga. A equipe de motocicleta tinha avistado o veículo. Um indivíduo saiu com o fox vermelho e o outro correndo pela via, moreno, sem camiseta, short vermelho e azul e boné vermelho na cabeça. Avistaram o indivíduo correndo. Tentaram abordar, ele entrou em uma viela, em uma residência e conseguiram encontrar ele no segundo andar da residência. Ele nada esclareceu. Encontraram com ele um boné, uma correntinha e um celular da Souza Cruz. A vítima reconheceu o celular, bem como o rapaz que foi preso. O boné e a correntinha eram do réu e foram entregues para a esposa dele. O boné vermelho caiu na rede radio. O fox não foi localizado. O emplacamento das filmagens não batia com o veículo. As filmagens eram internas da Souza Cruz. Todo veículo tem câmeras e o motorista tem acesso. Viram as imagens pelo celular do motorista. A central de monitoramento envia para ele juntamente com o código. O código é colocado no B0 da polícia civil.

Interrogado, o réu João Victor negou a acusação. Estava indo buscar seu filho de 4 anos no cabeleireiro. Quando chegou na avenida foi abordado e a polícia disse que estava no roubo. Falou que não estava em roubo nenhum. Eles começaram a bater, perguntaram se tinha passagem e quando falou que sim foi colocado dentro da viatura e levado para averiguação e está até hoje. Não tem carro. Estava a pé quando foi abordado. Foi processado antes por assalto, uma vez. Estava andando quando foi abordado pela polícia. Não conhecia os policiais. Trabalhava como funileiro, com o sogro, até 4 horas da tarde. Depois das 4 vendia churrasco grego. Ganhava por mês 500. Estava fazendo supletivo. Não estava com telefone nenhum. O celular não sabe de onde apareceu. Quando chegou na delegacia a polícia falou do telefone. Nem viu o telefone.

A prova colhida é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de roubo descrito na denúncia.

A negativa do réu se mostrou isolada nos autos.

A vítima, embora não tenha reconhecido o réu em juízo - apontou um figurante - relatou que reconheceu sem qualquer dúvida a pessoa que foi detida pela polícia no dia dos fatos, confirmando, ainda, que fez o reconhecimento na fase policial, ocasião em que foram apresentadas outras pessoas, em respeito ao disposto no artigo 226 do CPP.

Ademais, os policiais ouvidos em juízo reconheceram o réu e confirmaram que a vítima reconheceu o acusado e o celular da empresa que foi encontrado em poder dele.

Anote-se que nada há nos autos que possa demonstrar interesse da vítima ou dos policiais em prejudicar o réu, um desconhecido, merecendo os depoimentos prestados total credibilidade.

Registre-se, outrossim, que o réu em momento algum fez qualquer prova de suas alegações, existindo apenas a isolada versão de que apenas caminhava pela rua e que fora detido por ter antecedentes.

Restou devidamente caracterizada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, pois do relato da vítima depreende-se que o roubo fora praticado por dois agentes - um dos quais o réu-, evidenciando-se a existência de unidade de desígnios e de divisão de tarefas entre eles.

O crime se consumou, pois o réu e seu comparsa lograram se apossar, mediante grave ameaça, da carga da Souza Cruz, a qual não foi recuperada.

Diante do conjunto probatório amealhado, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, não se falando em insuficiência de provas, pois restou devidamente comprovada a autoria delitiva, conforme ressaltado alhures.

Não obstante o esforço da combativa Defensora, da análise dos vídeos juntados aos autos - fls. 138 - verifica-se a participação do veículo Fox, que passa, vai até o final da rua e retorna; verifica-se a abordagem feita por um dos indivíduos, o qual retorna e retira um celular da mão da vítima e faz expressa ameaça de morte (segundo vídeo, 11:37). No terceiro vídeo juntado, às 11:38, o motorista do fox desce do carro, com uma bermuda a azul e vermelha, sem camisa e de boné, aparecendo nas filmagens, ajudando efetivamente o comparsa a carregar o carro. O vídeo tem alguns momentos que fica preto, porém, a imagem retorna e aparece o auxílio do comparsa descrito pela vítima. Também há nos vídeos o momento em que a vítima olha para trás, durante a ação dos dois indivíduos, o que confirma que teve oportunidade de ver o indivíduo que desceu do Fox.

Ora, a bermuda do comparsa tinha detalhes bastante específicos, como se vê pela imagem e, além disso, o celular da empresa, tomado da vítima por um dos roubadores, foi encontrado na posse do indivíduo detido, cerca de dez minutos depois, nas imediações, pela polícia militar, informação que consta do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e dos depoimentos dos policiais na fase extrajudicial e da fala da vítima em juízo, confirmando que ao desbloquear o aparelho o recebeu de volta, no ato. Não houve efetiva fuga a pé após o trasbordo da carga, tanto que, de fato, a polícia não aparece nas imagens, o que demonstra que, de fato, a abordagem se deu minutos após, justamente em razão das características informadas.

Por derradeiro, verifica-se, da análise dos vídeos juntados aos autos, em especial o terceiro vídeo juntado a fls. 138, que mostra o momento em que o condutor do veículo fox desce para ajudar a descarregar que há semelhança entre o acusado e a pessoa que aparece no vídeo, em especial nariz, sobrancelha e formato do rosto (cf. vídeo em 11:38:17 - momento em que aparece o rosto do motorista do Fox).

Caracterizado o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase fixo a pena base no mínimo legal, pois o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Pena-base, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase é reconhecida a agravante da reincidência específica e a pena sofre aumento de 1/3, justificando-se o aumento a maior por se tratar de condenação pelo mesmo delito de roubo, crime grave. Pena resulta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, pelo concurso de agentes, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), passando a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Não se verificam causas de diminuição.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 17 (dezessete) dias-multa, no piso.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado. O roubo é crime grave, a alarmar a sociedade e a fazer com que a cidade de São Paulo figure entre as mais inseguras do mundo, salientando-se que o réu é reincidente específico, o que evidencia a necessidade de adoção de postura mais rígida por parte do Poder Judiciário a fim de coibir a prática de novos delitos.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal, o que faço para CONDENAR o réu JOÃO VICTOR SOARES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no piso, por incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O réu respondeu preso a todo o processo e não se justificaria a soltura após a condenação. Assim, utilizados os mesmos fundamentos que ensejaram a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nego o apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena, salientando-se que subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, o qual é reincidente específico e praticou crime de roubo circunstanciado, que se

caracterizou pela grave ameaça contra a vítima, a demonstrar que a manutenção da custódia do réu é medida necessária para a garantia da ordem pública.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
Deixo de condenar o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, por ser o réu assistido pela Defensoria Pública.
P.R.I.C.

São Paulo, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA